

เดิมอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารที่พักอาศัยมิได้เป็นอาคารควบคุมการใช้ หากประสงค์จะเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารโรงแรมซึ่งเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องได้รับอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวก่อน จึงให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมายื่นประกอบการพิจารณา ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจโรงแรม และให้เลิกประกอบกิจการโรงแรมภายใน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ฟ้องคดีจากหลักฐานใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นเพียงการก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งในชั้นการพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีและเป็นช่วงเวลาก่อนที่การพิจารณาทางปกครองจะแล้วเสร็จ จึงถือได้ว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เห็นว่า ในกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งประสงค์จะใช้อาคารพักอาศัยเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจนำใบรับรองการตรวจสอบอาคารอันมีวัตถุประสงค์ในเรื่องโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคารเป็นหลัก มาพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ในการนี้ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารพักอาศัยที่มีได้เป็นอาคารควบคุมการใช้มาเป็นอาคารโรงแรมเพื่อประกอบกิจการโรงแรมซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามที่กำหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารที่จำเป็นแก่การพิจารณา

ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจพิจารณาคำขอใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ เพราะเหตุอันเกิดจากตัวผู้ฟ้องคดีเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะปฏิเสธการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุตามข้อ ๔ (๕)^{๑๔} ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในระหว่างการพิจารณาคำขอได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๕๙)

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่าตัดลูกอัมตะแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน่าจะเกิดอันตรายและเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงได้มีหนังสือ

^{๑๔} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) อาคารที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลูกอัณฑะตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ อันเป็นหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ป่วยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทำ ตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ (๓) มาเพื่อประกอบการพิจารณาว่าได้มีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นั้น เป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คำสั่งของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ได้มีผู้ร้องเรียนว่า สถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะแก่เด็กชาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวน่าจะเกิดอันตราย ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้ง การประกอบวิชาชีพในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องของมาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีดังกล่าว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มอบหมายให้กองการประกอบโรคศิลปะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับอนุญาต และเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ในระหว่างการตรวจสอบผู้ฟ้องคดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าได้เคยดำเนินการผ่าตัดลูกอัณฑะให้แก่ผู้เข้ารับบริการมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และเสนอให้มีหนังสือขอข้อมูลจากผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการผ่าตัดลูกอัณฑะของผู้ที่มารับบริการจำนวนประมาณ ๓๐๐ ราย ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลูกอัณฑะที่สถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสองวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการเปิดเผยความลับผู้ป่วยและขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดลูกอัมตะที่สถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเจตนารมณ์ในการควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจากสถานพยาบาลให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพให้ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ากรณีสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่าให้บริการผ่าตัดลูกอัมตะแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น การกระทำดังกล่าวน่าจะเกิดอันตรายและเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้ง การประกอบวิชาชีพในลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงได้มีหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลูกอัมตะที่สถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีตามมาตรา ๓๕ (๓)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าได้มีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลูกอัมตะจากสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๓๕ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้

๑. ...

๒. ...

(๓) จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทำ

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๓) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ...

๔. ...



พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลูกอัมพาตที่สถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าเกิดจากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะเปิดเผยความลับเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลตามเอกสารเวชระเบียนดังกล่าวแต่ประการใด การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ขัดกับมาตรา ๓๒๓^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่ขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ และไม่ขัดต่อมาตรา ๗^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๐/๒๕๕๘)

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๘} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๒๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เกษตรกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความหรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรกเปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

^{๑๙} พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย

โดยที่ข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายว่าให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำ ด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงแม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น แม้จะปรากฏข้อสรุปทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการออกใบอนุญาตให้ดูดทราย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตดูดทรายว่า การออกใบอนุญาตให้ดูดทรายแก่ผู้ยื่นคำขอมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการปกครองตามมา เนื่องจากผลการประชาคมราษฎรในหมู่บ้านที่อาจได้รับผลกระทบทั้งเจ็ดหมู่บ้าน ไม่มีหมู่บ้านใดให้ความเห็นชอบประกอบกับราษฎรในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นในการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้ดูดทราย แล้วทำความเสียหายให้แก่ราษฎรโดยไม่รับผิดชอบ จนกระทั่งมีการฟ้องร้องกัน กรณีถือเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการดูดทรายได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตดูดทรายในบริเวณบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) ได้มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายแก่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดยโสธรได้พิจารณาคำขออนุญาตดูดทรายของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ และมีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูดทรายในบริเวณดังกล่าว แต่ก่อนที่จังหวัดยโสธรจะดำเนินการออกใบอนุญาตดูดทรายตามแบบ ท.ด.๖๙ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและจัดการประชาคมราษฎร จนกระทั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดฯ ได้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าวอีกสองครั้ง จนในที่สุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดฯ ได้มีมติให้แก้ไขมติจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูดทราย โดยระบุเหตุผลว่า ในการประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดูดทรายไม่มีหมู่บ้านใดให้ความเห็นชอบ โดยจำนวนราษฎรที่ไม่เห็นชอบมีจำนวนมากกว่า และในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการดูดทราย



ในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผลการไม่อนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทราย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกใบอนุญาตให้ดูตทรายเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้คำสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตดูตทรายจะดำเนินการดูตทรายได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. แล้ว ก่อนที่จังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้จังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. ซึ่งในกรณีนี้ กพด. ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทราย ประจำจังหวัดฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ดูตทราย ดังนั้น ในการออกใบอนุญาตดูตทราย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ จะต้องมิได้อนุญาตให้ดูตทราย และต้องแจ้งมติดังกล่าวให้จังหวัดยโสธรทราบเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป ด้วยเหตุนี้ มติของคณะกรรมการพิจารณาให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนก่อนที่จังหวัดยโสธรจะออกใบอนุญาตดูตทรายให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อจังหวัดยโสธรยังไม่ได้ ออกใบอนุญาตและแจ้งการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การมีมติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนของการพิจารณาทางปกครอง ไม่มีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองย่อมมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทราย ประจำจังหวัดฯ มีมติให้แก้ไขมติเดิมจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทราย จึงสามารถทำได้

ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายให้คำนึงถึง (๑) ในด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อน

ของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตรายใดประกอบกิจการดูดทรายได้นั้น จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสามด้านรวมกันก็ได้ ซึ่งในเรื่องนี้แม้ในด้านวิชาการคณะทำงานที่จังหวัดยโสธรแต่งตั้งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีข้อสรุปในด้านวิชาการในทำนองสนับสนุนการออกใบอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่จากการตรวจสอบพื้นที่จริงของอำเภอเมืองยโสธรปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือว่าการอำเภอเมืองยโสธร ที่ ยส ๐๑๑๗/๓๗๙๑ เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ดูดทราย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ความว่า ตามแนวเขตตลิ่งบริเวณที่ขออนุญาตมีพุ่มไม้ยาวตลอดริมฝั่ง ถัดขึ้นไปเป็นที่นาของราษฎร หากมีการพังทลายของตลิ่งย่อมส่งผลกระทบต่อที่นาด้วย และบริเวณนั้นเป็นที่นาราษฎรที่มาจากหลายหมู่บ้านของอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ลำเลียงทรายทางน้ำโดยเรือลากจูงมาขึ้นท่าซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทางยาวตามลำน้ำหลายกิโลเมตร การลากจูงจึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดกระแทกตลิ่งและกระชังปลาของราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงตามแนวลำน้ำจำนวนกว่า ๒๐ ราย จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ลำเลียงทรายบรรทุกใส่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านวัดพระธาตุเก่า ซึ่งในอดีตผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณนี้มาแล้ว และเคยทำให้ถนนลูกรังเป็นหลุม เป็นบ่อ กำแพงวัดพระธาตุเก่าเอียงชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือได้ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีต จึงไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์บรรทุกทรายที่อู่น้ำเกิน ๒๕ ตันได้ ซึ่งการขนส่งทรายโดยทางรถยนต์บรรทุกจะผ่านหมู่บ้าน สาธารณสถาน และวัด โดยรถยนต์บรรทุกทรายที่อู่น้ำจะมีน้ำหนักมากจนพื้นดินตลอดจนแนวการวิ่งของรถสั่นสะเทือน ทำความเสียหายต่อผิวดิน และอาจทำให้กำแพงวัดพระธาตุเก่าที่ตั้งอยู่ติดถนนได้รับความเสียหายได้ ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ที่อาจได้รับความเสียหายไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ฟ้องคดีในการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้ดูดทรายแล้วทำความเสียหายให้แก่ราษฎรแล้วไม่รับผิดชอบ จนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันอันเป็นปัญหาด้านการปกครองตามข้อ ๑๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าว แม้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเพียงด้านเดียวก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จังหวัดยโสธรโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการดูดทรายนี้ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายได้ เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายก็ไม่ทำให้การดูดทรายของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖



ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตรวจรายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๒/๒๕๕๙)

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดหารายได้โดยการนำที่หรือทางสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ใช้ประกอบการค้าขาย โดยท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้วแต่กรณี เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ติดทะเล ก็ย่อมจัดหาประโยชน์จากชายหาดซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ของตนได้ โดยการประกอบกิจการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายทะเล มีชายหาด มีนักท่องเที่ยว ย่อมมีทั้งการขายสินค้าและบริการ ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองปาดองออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนิยามคำว่า “สินค้า” ให้หมายความรวมถึงการบริการด้วยนั้น จึงมิได้เป็นการใช้อำนาจนอกเหนือไปจากบทบัญญัติมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกเทศมนตรีเมืองปาดองจึงมีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการร่วมเตียงในที่สาธารณะบริเวณชายหาดปาดองและรวมถึงหาดทุกหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันเป็นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตนให้แก่ผู้ประกอบการได้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองปาดองจึงมีสิทธิประกอบกิจการร่วมเตียง-ผ้าใบ ตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่การอนุญาตให้ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพที่ดินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองปาดอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกเทศมนตรีเมืองปาดอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะประเภทร่วมเตียง-ผ้าใบเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บค่าบริการบริเวณหาดไตรตรัง ตำบลปาดอง จังหวัดภูเก็ต ตามใบอนุญาตซึ่งออกให้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ หมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ต่อมา นายอำเภอเกาะภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พบว่ามีการวางร่มและเตียงรูกำลังชายหาดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้ทำการยึดร่มและเตียงผ้าใบของผู้ฟ้องคดีในที่เกิดเหตุเป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่สาธารณะ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี โดยศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี และให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครองริบของกลางทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการจับกุมและยึดรั้งและเตียงของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนรั้งเตียง และให้ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิประกอบกิจการรั้งเตียง-ผ้าใบ ตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือไม่ จึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการดังกล่าวบริเวณหาดป่าตองหรือไม่ เห็นว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดการรายได้โดยการนำที่หรือทางสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ใช้ประกอบการค้าขาย โดยท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือรายปี แล้วแต่กรณี เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ติดทะเลก็ย่อมจัดหาประโยชน์จากชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ของตนได้ การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายทะเล มีหาดทราย มีนักท่องเที่ยวย่อมมีทั้งการขายสินค้าและบริการ การให้บริการรั้งเตียงบริเวณชายหาดแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นการประกอบอาชีพตามปกติของประชาชนในท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายทะเล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนิยามคำว่า “สินค้า” ให้หมายความรวมถึงการบริการด้วยนั้น จึงมิได้เป็นการใช้อำนาจนอกเหนือจากบทบัญญัติมาตรา ๔๑ วรรคสอง^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรั้งเตียงในที่สาธารณะบริเวณชายหาดป่าตองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และในการอนุญาตข้างต้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจกำหนดลักษณะ วิธีการ สถานที่ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการประกอบกิจการตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม^{๒๑}

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจำหน่ายในกรณีที่มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฯ ด้วย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่บริเวณชายหาดไตรตรัง เป็นพื้นที่อยู่ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งหลักฐานการอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระบุให้ คำว่าหาดป่าตองหมายความว่ารวมถึงหาดทุกหาดที่อยู่ในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังออกหนังสือรับรองว่าได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการในบริเวณ หาดไตรตรังจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกบัตรอนุญาตประจำตัวผู้ประกอบการ ในที่สาธารณะประเภทร่มเตียง-ผ้าใบ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยระบุสถานที่อนุญาตให้เปิดกิจการ บริเวณหาดป่าตอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิประกอบกิจการทำร่มเตียงบริเวณหาดไตรตรังได้ ตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อการออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช้การอนุญาตให้ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง เสาป่า ทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพที่ดินตามมาตรา ๙^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าไปประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ที่ชายหาด โดยวางเตียงผ้าใบและร่มให้เขาเท่านั้น จึงเป็นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ในที่สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นอกจากนั้น กรณียังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการร่มเตียงที่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ จำนวน ๕๕ ราย ไม่ถูกดำเนินคดีดังเช่นผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว อันแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับอำนาจในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการร่มเตียง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงแต่การอนุญาตดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ตก่อนเท่านั้น ส่วนการที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีกรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยการปรับพื้นที่เพื่อยึดถือครอบครองที่ดิน ดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพโดยไม่มี การสืบพยาน ศาลจึงพิพากษาลงโทษ การกระทำที่ปรากฏตามคำฟ้องคดีอาญาจึงเป็น การกระทำเกินเลยไปจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงไม่มีผลทำให้ สิทธิการประกอบกิจการร่มเตียง-ผ้าใบ ตามใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีหมดสิ้นไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิประกอบกิจการร่มเตียง-ผ้าใบ ตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อย่างไรก็ตาม

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเสาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน



โดยที่สิทธิการประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นไปตามใบอนุญาตที่ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายปี ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๙/๒๕๕๘)



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัด และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้ คณะอนุกรรมการประจำท้องที่มีอำนาจกำหนดสถานที่รองรับคนโดยสาร โดยมีได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไว้ในรายละเอียด คณะอนุกรรมการประจำท้องที่มี จึงมีดุลพินิจพิจารณาในเรื่องดังกล่าว แต่ในการใช้ดุลพินิจเช่นนั้นจะต้องคำนึงถึง ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและวัตถุประสงค์ของกฎหมายประกอบด้วย เนื่องจากกฎหมาย มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสถานที่รองรับคนโดยสาร อีกทั้งมิได้ให้อำนาจ คณะอนุกรรมการประจำท้องที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น หลักเกณฑ์ การขอจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่คณะกรรมการประจำท้องที่มีมติกำหนด จึงไม่มีสภาพบังคับดังเช่นกฎ คงมีสถานะเป็นเพียงแนวปฏิบัติหรือมาตรการภายใน ของฝ่ายปกครองที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นกรอบในการใช้ ดุลพินิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีผลบังคับต่อบุคคลภายนอก และไม่อาจนำมาใช้ กับบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเดินรถจักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารได้

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่คนโดยสาร หากได้มี เจตนารมณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อความมั่นคงภายใน หรือเพื่อปราบ ผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด การที่คณะอนุกรรมการประจำท้องที่มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ตั้งวินรถจักรยานยนต์ด้วยเหตุเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล

หากอนุญาตจะเกิดผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม โครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ไม่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต่อมา คณะกรรมการประจำท้องที่อำเภอพุทธมณฑล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตท้องที่อำเภอพุทธมณฑล แทนคณะกรรมการประจำจังหวัดนครปฐม ได้มีมติให้ย้ายวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง พ. จากเดิมที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาล พ. มาอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ภายหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเดินรถจักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามสัญญาที่ทำกับการเคหะแห่งชาติจึงได้ประกอบกิจการรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง พ. ได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอพุทธมณฑลว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต นายอำเภอพุทธมณฑลจึงได้นำเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งวินรถจักรยานยนต์ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ด้วยเหตุผลว่า จะเป็นการทับซ้อนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง พ. ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ มติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ และการไม่อนุญาตดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการประจำจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๒๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีให้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำอำเภอพุทธมณฑล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์จะประกอบกิจการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยตั้งวินภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อกำหนดให้วันที่ขอตั้งเป็นสถานที่รองรับคนโดยสาร และพิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อจะได้นำหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากผู้ถูกฟ้องคดีไปขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะต่อนายทะเบียนต่อไป



ซึ่งในการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้กับผู้ยื่นคำขอหรือไม่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องคำนึงถึงสถานที่ที่รอรับคนโดยสาร เส้นทางเดินรถรับจ้างตลอดจนสภาพพื้นที่และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ ทั้งนี้ การที่กฎหมายกำหนดให้รถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะต่อนายทะเบียนก่อนนั้น ก็เพื่อให้การรับจ้างเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่คนโดยสาร อันเป็นการจัดระเบียบสังคม การจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์หรือการกำหนดสถานที่ที่รอรับคนโดยสาร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ขอตั้งวินจะต้องหาสถานที่ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอมใช้สถานที่แล้วมาขออนุญาตเป็นที่รอรับคนโดยสาร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ จะอนุญาตให้ตั้งหรือไม่ เท่านั้น และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ มาตรา ๒๓/๑^๑ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔^๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว เห็นว่า กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจกำหนดสถานที่ที่รอรับคนโดยสาร โดยมีได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไว้ในรายละเอียด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีดุลพินิจพิจารณาในเรื่องดังกล่าว แต่ในการใช้ดุลพินิจเช่นว่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคำนึงถึง

^๑ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๓/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่รถจักรยานยนต์นั้นได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้เมื่อมีการปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและระเบียบที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา ๑๐

กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประจำจังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ การจราจร หรือการขนส่ง และบุคคลอื่นตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่กำหนดสถานที่ที่รอรับคนโดยสาร เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้กับผู้ประสงค์จะจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามวรรคสอง ในการนี้อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการประจำท้องที่ด้วยก็ได้

^๒ กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการประจำจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดสถานที่ที่รอรับคนโดยสาร
- (๒) กำหนดเส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
- (๓) กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
- (๔) ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
- (๕) กำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือค่าบริการอื่น ในแต่ละเส้นทางหรือท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำท้องที่เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการประจำจังหวัดมอบหมาย

ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและวัตถุประสงค์ของกฎหมายประกอบด้วย เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสถานที่รองรับคนโดยสาร อีกทั้งมิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดี ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงไม่มีสภาพบังคับดังเช่นกฎ คงมีสถานะเป็นเพียงแนวปฏิบัติหรือมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีผลบังคับต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งตามข้อ ๔ กำหนดว่า สถานที่จัดตั้งใหม่จะต้องไม่ทับซ้อนกับสถานที่ตั้งเดิม มาบังคับใช้กับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยว่า วินที่ผู้ฟ้องคดีขอจัดตั้งทับซ้อนกับวิน พ. โดยให้เหตุผลว่าสถานที่ตั้งวินอยู่ห่างกันประมาณ ๑๐๐ เมตร และมีกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกันนั้น เห็นว่า หากพิจารณาจากสถานที่ตั้งของวินทั้งสองแล้ว วิน พ. ตั้งอยู่นอกโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ห่างจากปากทางเข้าหมู่บ้านประมาณ ๑๐๐ เมตร ขณะที่วินของผู้ฟ้องคดีอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ดังนั้น ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจะต้องเดินไกลกว่ากัน ๑๐๐ เมตร ในการขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างระหว่างวินทั้งสอง ยิ่งผู้โดยสารที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ด้านในสุดของโครงการ ซึ่งห่างจากปากทาง ๓๕๐ เมตร ยิ่งมีอุปสรรคในการใช้บริการรถรับจ้าง หากจะต้องเดินออกมาขึ้นรถที่ปากทาง กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าวินทั้งสองตั้งทับซ้อนกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้บริการและเส้นทางเดินรถก็ได้มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เนื่องจากวินของผู้ฟ้องคดีมีผู้ใช้บริการเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ ขณะที่วิน พ. จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นคนพักอาศัยอยู่นอกโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา ๑ อาจมีการซ้ำซ้อนกันบ้าง แต่มีใช้กลุ่มเดียวกันโดยสิ้นเชิง ส่วนเส้นทางเดินรถรับจ้างยังไม่อาจถือได้ว่ามีเส้นทางเดินรถทับซ้อนกัน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดเส้นทางเดินรถให้แก่วิน พ. แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุไว้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารในท้องที่อำเภอพุทธมณฑล จึงไม่อาจถือได้ว่าการกำหนดเส้นทาง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีทับซ้อนกับวิน พ. นอกจากนี้ สำหรับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีการเรียกเก็บผลประโยชน์หลายประการ เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เรียกผลประโยชน์จากกิจกรรมจักรยานยนต์รับจ้าง หากอนุญาตจะเกิดผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย นั้น เห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่คนโดยสาร หาได้มีเจตนารมณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อความมั่นคงภายใน หรือเพื่อปราบผู้มีอิทธิพล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของการปราบผู้มีอิทธิพล



จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว หากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างและเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งวินรถจักรยานยนต์ในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากรณีการจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๕๘)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักการในการแก้ไขปัญหาการทับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางว่า โดยหลักการแล้วเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุงไม่ควรทับซ้อนเส้นทางสายอื่น หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรทับซ้อนเส้นทางที่มีอยู่เดิมมากเกินไป โดยต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมและการแข่งขันในการเดินรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วย ดังนั้น กรณีที่มีการฟ้องโต้แย้งมติและประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางให้แก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตนั้น เมื่อการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้ใช้บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลได้ และประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเป็นประชาชนต่างกลุ่มกับผู้ให้บริการของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะเดินทางระหว่างเมืองกับอำเภอ หมู่บ้าน การปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการของผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นซึ่งสามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ตลอดเส้นทางสามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรงได้ แทนที่จะต้องมาต่อรถประจำทางของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์และเป็นการอำนวยความสะดวกเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบระยะทางที่มีการทับซ้อนกับระยะทางทั้งหมดของเส้นทางเดินรถที่ผู้ฟ้องคดี

ได้รับอนุญาตมีระยะทางไม่มากเกินไปสมควร กรณีจึงเป็นการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดใช้ดุลพินิจพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกแล้ว

สำหรับกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำหนดให้รถของผู้ประกอบกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นสามารถจอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แต่กำหนดให้รถของผู้ฟ้องคดีจอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดเท่านั้น นั้น เมื่อปรากฏว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจจำกัดเฉพาะเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิมซึ่งกำหนดให้เส้นทางหมวด ๑ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ประกอบกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นได้รับอนุญาต หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ส่วนเส้นทางหมวด ๔ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุ่งบริการให้กับประชาชนต่างกลุ่มกัน และเมื่อพิจารณารถในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแล้วเห็นว่า หากให้รถในหมวด ๔ สามารถจอดรับส่งได้ทุกป้ายตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีประชาชนหนาแน่นแล้ว ประชาชนที่จะเดินทางระหว่างเมืองและนอกเมืองดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตให้รถหมวด ๔ วิ่งเข้าในเขตเมืองได้ก็ย่อมทับเส้นทางเดินรถของรถหมวด ๑ ด้วย การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้กำหนดให้รถหมวด ๔ สามารถหยุดรับส่งในเขตเมืองได้เฉพาะเพียงบางจุดจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไม่ใช้



การไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งประจำทาง ได้รับอนุญาตให้บริการเดินรถในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๗ เป็นผู้เข้าร่วมเดินรถกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยเส้นทางเดินรถเริ่มต้นจากจังหวัดอุบลราชธานีไปสิ้นสุดทางที่สถานีจอดรถประจำทางอำเภอเดชอุดม ต่อมา ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่บ้านศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินรถของรถหมวด ๔ สาย ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และช่วงการเดินรถช่วงต่าง ๆ อีก ๑๙ เส้นทาง ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้อนุมัติเส้นทางช่วงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการเดินรถรับส่งผู้โดยสารหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ บ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางแยกของบ้านธาตุ-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ไปถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่บริษัท ว. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินรถภายในจังหวัดอุบลราชธานี หมวด ๑ สายที่ ๑ บ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก ร้องขอ ซึ่งทับซ้อนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดเส้นทางผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือคัดค้านมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการการวิ่งทับซ้อนเส้นทาง ผลดี ผลเสียของการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวใหม่ แต่ต่อมาก็ได้มีมติยืนยันมติเดิมและมีประกาศปรับปรุงเส้นทางที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเจ็ดเห็นว่า เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จะรับส่งผู้โดยสารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องเดินทางจากตำบลบ้านศรีโคเข้าสู่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่ได้อาศัยการเดินทางในเขตเมืองหรือเขตต่อเนื่องเป็นหลัก แต่อาศัยการเดินทางจากอำเภอที่อยู่ห่างออกไปเข้ามาทำธุระในเขตเทศบาลหรือที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ได้เดินทางเป็นประจำ ต่างจากกลุ่มผู้โดยสารรถหมวด ๑ ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลซึ่งต้องเดินทางภายในเขตเมืองและเขตต่อเนื่องเป็นประจำวันละหลายครั้ง เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี กับเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ ช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จึงแยกให้บริการแก่ผู้โดยสารต่างกลุ่มอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีมติไม่อนุญาต

ให้บริษัท ว. ขยายเส้นทางพิพาทมาโดยตลอด โดยให้เหตุผลว่าเส้นทางดังกล่าวมีรถโดยสารหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ให้บริการเพียงพอแล้ว หากมีการอนุมัติให้บริษัท ว. ขยายเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ อีก ก็จะเป็นการทับซ้อนกับเส้นทางรถหมวด ๔ ตลอดทั้งเส้นทางซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมจนยากแก่การเยียวยา อันเป็นความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติให้ขยายเส้นทางพิพาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถที่พิพาท และให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรับปรุงเส้นทางตามที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สภาพแวดล้อมไว้ โดยให้พิจารณาถึงถนน ปริมาณผู้โดยสาร การอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การจัดระเบียบรถผิดกฎหมาย และสภาพทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลประกอบหลักเกณฑ์การกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางจะต้องประกอบด้วยแผนที่รวมเส้นทางที่เกี่ยวข้อง แผนที่สังเขป สภาพและระยะทาง ปัญหาการทับเส้นทาง จำนวนรถที่เดินอยู่เดิม ปริมาณผู้โดยสาร ภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตที่สำคัญ และการขนส่งแบบอื่น โดยปัญหาการทับเส้นทางนั้นได้กำหนดว่า โดยหลักการแล้วเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุงไม่ควรทับซ้อนเส้นทางสายอื่น หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรทับซ้อนเส้นทางที่มีอยู่เดิมมากเกินไป ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งรายเดิม และการแข่งขันในการเดินรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร การปรับปรุงเส้นทางเดินรถจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเคยมีมติไม่อนุญาตให้บริษัท ว. ขยายเส้นทางพิพาท แต่เมื่อมีการร้องขอใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาคำขอปรับปรุงเส้นทางใหม่ได้ และเมื่อพิจารณาเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเส้นทางเดินรถของบริษัท ว. ตามที่ปรากฏในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตารางการเดินรถเส้นทางเดินรถ และแผนที่แล้วเห็นว่า เส้นทางเดินรถดังกล่าวมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เส้นทางเดินรถของบริษัท ว. มีเส้นทางเดินรถ ระหว่างบ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก ระยะทาง ๑๘.๖ กิโลเมตร และช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเส้นทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี-เดชอุดม ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางทับซ้อนกันอยู่แล้ว

